

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3760/2533

การปลั่งงานแห่งชาติ

โจทก์

นายพัชรีย์ สุขจิตภิญโญ ที่ 1 เด็กชาย

ทนายศักดิ์ สุขจิตภิญโญ โดยนางพัชรีย์

สุขจิต

ภิญโญ ผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ 2 เด็ก

ชายเกรียงศักดิ์ สุขจิตภิญโญ

โดยนาง

พัชรีย์ สุขจิตภิญโญ ผู้แทนโดยชอบธรรม

ที่ 3 นางจุ แซ่เตีย ที่ 2

บริษัทไทย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 437, มาตรา 472, มาตรา 861, มาตรา 887, มาตรา
1600

จำเลยที่ 5 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุไว้จากจำเลยที่ 1 ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยระบุเรื่องการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกไว้ว่า การ
คุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้
เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง ซึ่งหมายความว่าจำเลยที่ 5 ใน
ฐานะผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้ขับขี่เสมือนหนึ่งผู้เอา
ประกันภัยเป็นผู้ขับขี่เอง เมื่อ ป. ขั้วชี้รถคันเกิดเหตุโดยได้รับความยินยอมจาก
จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 5 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามนัยแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

แม้จำเลยที่ 1 จะเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์คันเกิดเหตุมา และได้ให้ ป. ขับก็ตาม แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองหรือควบคุมรถยนต์คันดังกล่าวในขณะที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่รถยนต์ ดังนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437

ทายาทผู้รับมรดกของผู้ตายต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำละเมิดของผู้ตาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๒ น - ๖๖๐๓ กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ ๑ เป็นภริยาของนายเปรมศักดิ์ สุขจิตภิณูญ และเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔ ก - ๐๖๕๓ กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เป็นบุตรของนายเปรมศักดิ์กับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๔ เป็นมารดาของนางเปรมศักดิ์ นายเปรมศักดิ์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๖ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นทายาทโดยธรรม ผู้รับมรดกของนายเปรมศักดิ์ จำเลยที่ ๕ เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๔ ก - ๐๖๕๓ กรุงเทพมหานคร ไว้จากจำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการที่รถคันดังกล่าวก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๖ นายเปรมศักดิ์ได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๔ ก ๐๖๕๓ กรุงเทพมหานคร ด้วยความเร็วสูงและออกนอกช่องทางลวงล้ำเข้าไปในช่องทางเดินรถด้านขวามือ เป็นเหตุให้รถพุ่งเข้าชนรถยนต์บรรทุกของโจทก์คันหมายเลขทะเบียน ๒ บ - ๖๖๐๓ กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้นายเปรมศักดิ์ถึงแก่ความตาย และรถของโจทก์ล่อหน้าหลุดเสียการทรงตัวพลิกคว่ำลงข้างถนนได้รับความเสียหาย นายเปรมศักดิ์ในฐานะผู้

ทำละเมิดจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ เมื่อนายเปรมศักดิ์ ถึงแก่ความตายไปแล้ว จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ในฐานะทายาทโดยธรรมผู้รับมรดกของ นายเปรมศักดิ์ จำเลยที่ ๑ ในฐานะเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๔ ก - ๐๖๕๓ กรุงเทพมหานคร และจำเลยที่ ๕ ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าว จึงต้องรวมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ถึงจำเลยที่ ๔ ให้การในทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ ๑ มิได้เป็นภริยาของนายเปรมศักดิ์ และมีได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๔ ก - ๐๖๕๓ กรุงเทพมหานคร นายเปรมศักดิ์ เป็นผู้ครอบครองรถคันดังกล่าว จำเลยที่ ๒ ถึงจำเลยที่ ๔ มิได้เป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้รับมรดกของนายเปรมศักดิ์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างของโจทก์ แต่ฝ่ายเดียว ความเสียหายของโจทก์สูงเกินความเป็นจริง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๕ ให้การว่า โจทก์มิได้เป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๒ น - ๖๖๐๓ กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ ๑ เป็นเพียงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๔ ก - ๐๖๕๓ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น มิได้ครอบครอง จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ ๕ รับประกันภัยรถคันดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ ๑ จริง แต่กรณีนี้จำเลยที่ ๑ ไม่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ ๕ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนายเปรมศักดิ์ สุขจิตภิญโญ ร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ ๑ และที่ ๕

โจทก์ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๕ ใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อม ดอกเบี้ยแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ ๕ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ ๕ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๕ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์นั้น เห็นว่า แม้จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงก็ได้ความว่าจำเลยที่ ๑ เป็นภริยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายเปรมศักดิ์ การที่นายเปรมศักดิ์เป็นผู้ขับรถคันเกิดเหตุจึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ยินยอมให้นายเปรมศักดิ์ซึ่งเป็นสามีขับรถคันเกิดเหตุ ตามกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.๕, จ.๖ หรือ ล.๓ ซึ่งเป็นกรรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน ที่จำเลยที่ ๕ ออกให้แก่จำเลยที่ ๑ ในการรับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุจากจำเลยที่ ๑ ในสัญญาหมวดที่ ๒ การคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ข้อ ๒.๘ ระบุว่า การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง ฯลฯ ซึ่งหมายความว่า จำเลยที่ ๕ ในฐานะผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้ขับขี่เสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่เอง เมื่อนายเปรมศักดิ์ขับขี่รถคันเกิดเหตุโดยได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นภริยาจำเลยที่ ๕ จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามนัยแห่งกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ ผู้เช่าซื้อรถคันเกิดเหตุที่นายเปรมศักดิ์ขับมาจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิตแอนด์ทรัสต์ จำกัด มีเจตนาเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าว ทั้งเป็นผู้ครอบครองรถคันดังกล่าวด้วย จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์นั้น เห็นว่า แม้รถคันดังกล่าวจำเลยที่ ๑ จะได้เช่าซื้อมาและได้ให้นายเปรมศักดิ์ขับก็ตาม แต่

จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองหรือควบคุมรถคันดังกล่าวในขณะที่เกิดเหตุ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่รถคันดังกล่าวนั้น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๗ การที่จำเลยที่ ๑ เป็นเพียงผู้เช่าซื้อรถคันดังกล่าวไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้เป็นเพียงเจ้าของหรือผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในเมื่อมีผู้ขับรถไปเกิดเหตุ เว้นแต่ผู้ขับจะเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของเจ้าของหรือผู้เช่าซื้อเท่านั้น จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทของนายเปรมศักดิ์

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เป็นบุตรนอกกฎหมายที่นายเปรมศักดิ์ผู้ตายได้รับรองแล้ว จึงมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายและเป็นทายาทของผู้ตาย ส่วนจำเลยที่ ๔ เป็นมารดาของผู้ตาย จึงเป็นทายาทของผู้ตาย ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้น ได้ความว่าจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เป็นบุตรผู้ตาย จำเลยที่ ๔ เป็นมารดาผู้ตาย แต่ตามข้อเท็จจริงไม่พอฟังว่าจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เป็นบุตรนอกกฎหมายของผู้ตายที่ผู้ตายได้รับรองแล้ว จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้ตาย ส่วนจำเลยที่ ๔ เป็นมารดาของผู้ตายจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะทายาทโดยธรรมผู้รับมรดกของผู้ตาย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้นางจู้ แซ่เตีย จำเลยที่ ๔ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนายเปรมศักดิ์ สุขจิตภิญโญ ผู้ตาย ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๕ ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เชียร ยุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

ศาลแพ่ง - นายโสภณ จันทะ

ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ จิมพาลี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------